

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-47	처분요구일자	2016. 08. 23.
처 분 종 류	부서경고, 시정, 개선, 권고		
관 계 부 서	●●●●처(◎◎◎◎팀)		
제 목	업무용 시설 부가시설물 관리 부적정		

지 적 내 용

공사는 공항 내 부가시설물의 효율적 관리를 위하여 2001.6.18.일 여객 터미널 및 교통센터 부가시설물 관리규정(이하 부가시설물 관리규정)을 제정 하였고, 이후 사규정비계획에 따라 2010.12.30. 동 규정을 폐지하였다.

부가시설물 관리규정을 폐지하면서 공항건축물관리규정에 폐지된 규정의 일부 내용을 신설하고, 동 규정 제8조에 부가시설물 관리를 위한 사항은 별도로 정한다는 근거조항을 마련하였다.

따라서, ●●●●처(舊 ●●●●처)는 공항건축물관리규정에 따라 부가시설 물 관리를 위한 기준을 마련하여 관련 업무를 성실히 수행하여야 함에도 불 구하고 다음과 같이 부가시설물 관리업무를 부적정하게 처리하였다.

1. 부가시설물 관리기준 미 수립

공항건축물관리규정 제5조(업무분장)에 의하면 시설을 배정하고 운영하는 부서의 장(이하 운영부서장)은 광고시설물 및 부가시설물에 대한 설치승인 업무를 수행하고 설치승인 전 시설물의 관리 및 유지보수를 담당하는 부서의 장(이하 관리부서장)과 협의하고 승인내용을 관리부서장에게 통보하도록 되어 있다. 또한 동 규정 제8조(시설물 설치승인)제4항에는 “건축시설물 이외의 광고시설물과 부가시설물에 대해서는 설치, 사용 및 관리 등에 관한 사항은 별도로 정한다.”라고 명시되어 있다.

따라서, 운영부서인 ●●●●처는 부가시설물 관리규정이 폐지된 이후에는 공항건축물관리규정에 의거 설치승인업무를 수행하고 부가시설물 설치, 사용 및 관리 등을 위한 별도기준을 마련하여 그 기준에 따라 부가시설물 관리 업무를 수행해야 한다.

그러나, ●●●●처는 공항건축물관리규정 제8조에 의한 부가시설물 관리를 위한 기준을 별도로 마련하지 않고 관리하고 있다.

이에 대해, ●●●●처는 부가시설물의 설치목적, 형태, 이용방법 등이 다양하여 규정이나 절차로 정하기 어려워 별도 관리기준을 마련하지 않았으며, 그 간 운영경험을 바탕으로 공항운영의 특성을 반영하고, 요청사항의 합목적성(설치목적, 위치, 기간)을 고려하여 내부 의사결정에 따라 합리적으로 검토하여 설치승인 여부를 결정하고 있다고 주장하고 있다.

그러나, 과거에 부가시설물 관리규정이 있었고, 해당 규정의 내용이 불필요 하거나 불합리해서가 아니라 규정 자체가 특정부서, 특정업무에 관한 절차서 성격으로 사규에 적합하지 않다는 이유로 폐지된 것인 만큼 2010년 말 관련 규정이 폐지된 이후 폐지된 규정의 내용을 위주로 부가시설물 관리기준을 마련해야 했다.

또한, ●●●●처의 주장처럼 부가시설물의 형태나 이용방법이 다양하다는 이유로 관리기준을 마련하지 않고 관련 업무를 처리하는 것은 업무처리의 일관성 및 공정성 등을 고려했을 때 합리적이거나 바람직하지 않은 방식으로 타당한 이유가 될 수 없다.

2. 계약조건 위반업체 업무처리 부적정

업무용 시설 임대차계약 일반조건 제15조(준수사항)에 의하면 “계약상대

자는 공항이용객의 통행을 방해하거나 편의를 저해하는 행위, 공항 공사의 사전승인 없이 공용지역에 물품을 적치하거나 시설물을 설치하는 등 공용 시설 사용에 방해가 되는 행위를 하여서는 아니 된다.”고 명시되어 있고, 제19조(계약해지)제1항5호에는 “공항공사의 승인 없이 시설물을 설치하는 경우 계약을 해지할 수 있다.”고 명시되어 있다.

계약상대자가 미승인 부가시설물을 설치·사용하는 등 업무용시설 임대차계약 일반조건 제15조 및 제19조를 위반하고 있음에도 서면 경고나 계약 해지 등의 제재조치를 취하지 않았다.

이에 대해, ○○○○처에서는 ■■■이 접객을 위해 운영하고 있는 웰컴보드(피켓거치대)는 그 시설물의 운영성격상 승인가 대상 부가시설물이 아니며 ■■■협회는 해당 시설물의 소유자가 아님에 따라 시설물을 설치 및 운영하는 주체자로 볼 수 없다고 주장하고 있다.

그러나, 2010년 폐지된 부가시설물관리규정에 의하면 “부가시설물”이란 함은 입주자나 외부인이 상품의 판매, 판매촉진, 홍보, 고객안내, 행사 등을 위해 공사가 관리 운영하는 재산상에 설치 또는 부착하는 것으로 판매시설물, 안내시설물, 홍보시설물을 총칭한다고 되어 있으므로 ■■■에서 사용하는 웰컴보드도 공항시설에 설치하는 안내시설물에 해당되며 부가시설물 관리대상이다.

또한, 웰컴보드의 소유자가 ■■■협회는 아니지만 ■■■협회가 각 ■■■을 대신해서 웰컴보드를 사용·관리하고 있고 공사와 임대차계약을 체결한 ■■■협회는 임대차 계약조건을 준수할 책임이 있으므로 ■■■협회가 계약조건을 반복적으로 위반할 경우 서면경고를 하고 그 이후에도 계약조건을 위반 시 계약해지 등의 추가적인 조치를 취했어야 했다.

3. 부가시설물 관리 업무분장 미 정립 등 관리업무 소홀

○○○○처는 시설 배정, 운영과 부가시설물 설치승인업무를 담당하는 부서로서 부가시설물 관리를 위해 부서 및 개인별 업무분장을 정해야 함에도 업무분장을 명확히 정립하지 않았다.

이에 대해, ○○○○처에서는 부가시설물 업무 자체가 어느 한 부서 혹은 개인으로 특정 지을 수 있는 업무가 아니라 업무 유관부서(주로, ○○○○팀 및 ■■■■팀)에서 수시로 설치승인, 계도를 통한 관리업무를 이행하고 있기 때문에 별도로 업무분장을 하지 않았다고 주장하고 있다.

그러나, 직제규정시행세칙에 부가시설물 관리업무분장을 명시하지 않더라도 내부적으로 해당 업무에 책임을 갖고 수행할 수 있도록 주관 부서와 업무담당자를 지정해 업무를 수행하도록 해야 했다. 또한, 부가시설물 업무분장 관련 ○○○○처 담당자가 6.28일자로 회신한 메일을 보면 금번 6월말 직제개편 전에는 ○○○○팀이었으나 현재는 ■■■■팀으로 내부 조정되어 있는 상태라고 기재되어 있는 점을 볼 때 ○○○○처의 주장은 신뢰하기 어렵다.

또한, ○○○○처는 공항건축물관리규정상 부가시설물 설치승인업무를 담당하는 운영부서로서 부가시설물 관리에 필요한 기준을 마련하고 그 기준에 따라 성실히 관리해야 할 책임이 있는 부서로서 업무분장이 되어 있지 않다는 이유로 부가시설물 관리기준을 수립하지 않고 서비스카운터 부가시설물 설치승인이나 미승인 부가시설물이 난립하고 있음에도 이에 대한 적절한 조치 등을 취하지 않은 것은 담당업무를 소홀히 한 것이다.

이와 같이 부가시설물 관리기준을 수립하지 않는 등 부가시설물 관리업무를 소홀히 함으로써 부가시설물 관리가 전혀 되지 않고 있는 실정이며, 그 결과, 공항 내 미승인 부가시설물 난립으로 공항 이용객에게 불편을 초래함은 물론 안전사고 발생위험까지 초래하고 있는 실정이다.

조치할 사항

① 사장(경영혁신처장)은 부가시설물 관리업무를 소홀히 한 ●●●●처(○○○○○팀)에 “부서경고” 조치하시기 바랍니다.

② 사장(●●●●처장)은 부가시설물 관리업무에 대한 부서 내 업무분장을 명확히 마련하시기 바라며 (시정), ■■■협회 등에서 사용 중인 웰컴보드는 일제 정리 후 반드시 공사의 설치·사용 승인을 받은 다음 사용토록 하고 기 승인된 부가시설물 및 향후 설치·사용 승인하는 모든 부가시설물에는 승인 스티커 부착 등 승인 여부를 식별할 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

또한, 계약조건을 반복적으로 위반하는 임차계약자에게는 서면경고 조치하고, 재 위반 시에는 계약조건에 따라 계약해지 등의 조치를 취하시기 바랍니다. (권고) 아울러, 부가시설물 관리기준 수립 시 공항 내 모든 부가시설물이 일관된 기준으로 관리되도록 관련 부서와 협의하여 통일된 기준을 마련하시고 (개선), 시설 임대차 계약(옵션 계약 포함)시 부가시설물 관리기준 주요 사항을 포함한 부가시설물 관리특약을 추가하는 등 부가시설물 관리 실효성을 제고하시기 바랍니다. (권고)